



Izvještaj o procjeni organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u IPA zemljama



Podržano od strane Evropske komisije

Sadržaj

Predgovor	5
Uvod.....	7
Pozadina i svrha	7
Pristup i metodologija	8
Glavna pitanja i problemi i izvori prikupljanja podataka	9
Ograničenja (vrijeme, resursi, informacije)	10
Raspored.....	11
Institucionalni profili i nalazi procjene Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu	12
Kosovo*	
Projektni partner: Kosovsko udruženje za zaštitu i zdravlje na radu (KOSHA).....	12
MKD	
Partner na projektu: Makedonsko udruženje za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA)	18
Organizacijska i institucionalna procjena	18
Srbija	
Projektni partner: Eko centar, Srbija	25
Organizaciona i institucionalna procjena	27
Albanija	
Projektni partner: Albanski centar za zaštitu i zdravlje na radu (AOSHC).....	30
Crna Gora	
Projektni partner: Udruženje za zaštitu i zdravlje na radu Crne Gore.....	30
Za dalja razmatranja	31
Ovlašćenja nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u zemljama Projekta	32
Organizaciono ustrojstvo i struktura nacionalnih savjeta ZZNR	33
Kako učiniti funkcionisanje savjeta ZZNR efikasnijim?	34
Završna razmatranja	35
Modeli i iskustva iz zemalja članica EU	35



Podržano od strane Evropske komisije

Naziv projekta: „Unaprjeđenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkanu u procesu pristupanja Evropskoj Uniji»

Zemlja projekta: MKD

Vremenski okvir evaluacije: april-jun 2020.

Vrsta zadatka: Procjena organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu

Lokacija (država, region, itd.) predmeta evaluacije: IPA zemlje

Eksperti: Zoran Stefanovski, Kirill Ristovski

Konsultant: Milan Petkovski

Naručilac evaluacije: Makedonsko udruženje za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA)

Pomoć i tehnička podrška: Slavica Jankova

Predgovor

Ova procjena je sprovedena na zahtjev Makedonskog udruženja za zaštitu i zdravlja na radu - MOSHA, kao koordinatora projekta „Unaprjeđenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkanu u procesu pristupanja Evropskoj Uniji», podržanog od strane Evropske komisije. Procjena je sprovedena u IPA zemljama, obuhvaćenim ovim projektom. Ovaj izvještaj o procjeni organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu obuhvata povratne informacije od koordinatora projekta. Evaluaciju je sproveo Zoran Stefanovski, u periodu april-jun 2020.

Uvod

Pozadina i svrha

Regulisanje socijalne sfere, kao što su prava zaposlenih u pogledu bezbjednih uslova rada, podrazumijeva interakciju između odgovarajućeg zakonodavstva, implementacije i nadzora, kao i inkluzivnost i participativni pristup i prakse koji se odnose na procese koji predstavljaju različite oblike i nivoe socijalnog dijaloga unutar takve društvene sfere. U osnovi, pravo na bezbjedne uslove rada znači ostvarivanje prava koja proizlaze iz funkcionalnog sistema, a koja bi u osnovi trebalo da budu osjetljiva na sljedeća pitanja:

- Obaveza ostvarivanja i promovisanja opšte prihvaćenih prava kao stubova funkcionalnih društava;
- Pravni okvir u kojem su regulisana pitanja iz određene sfere (ZZNR);
- Usklađivanje interesa svih zainteresovanih strana;
- Omogućavanje mehanizama za kontrolu i ocjenu rada sistema zaštite i zdravlja na radu;
- Holistički pristup u multidisciplinarnoj oblasti kao što je zaštita i zdravlje na radu;
- Prevencija i nivo svijesti koje vode sprječavanju, a ne rješavanju posljedica;
- Kontinuirano jačanje kapaciteta i komunikacija između svih zainteresovanih strana u ovoj oblasti.

Kapaciteti nosioca ovih procesa u oblastima koje pokrivaju prava na bezbjedne uslove rada, kulturu dijaloga i inkluzivnosti, odgovornost i transparentnost, ključne su komponente za postizanje kvalitetnih rješenja u regulisanju te oblasti. Takođe, kapaciteti svih zainteresovanih strana u ovoj oblasti su dvostruko važni. Naime, poboljšanje kapaciteta znači poboljšanje konačnog ishoda ispunjenja kompetencija, uz istovremeno podizanje kapaciteta institucija za razvoj novih modela djelovanja koji idu u korist krajnjem cilju u ovoj oblasti.

Uslovi rada su glavni pokazatelji nivoa funkcioniranja sistema zaštite i zdravlja na radu. Sprovođenje mjera i usklađenost sa standardima, kao i sprovođenje politika, strategija i zakonskih rješenja, smanjuju trend broja povreda, nesreća i profesionalnih bolesti, a s druge strane jačaju preventivnu kulturu, partnerstvo i inkluzivni dijalog tako da se ostvarivanje prava povezanih s radom i briga za opšte dobro zaposlenih znatno poboljšava.

Posebna tijela u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koja su osnove vlade, najčešće su rezultat zadovoljavanja potrebe za širim rasponom iskustava i znanja u određenoj oblasti kako bi se obezbijedila efikasnost i komplementarnost sistema koji direktno ili indirektno utiče na opštu situaciju u oblasti ZZNR. Razvoj kapaciteta sve se više prepoznaje kao jedan od najvažnijih ključeva za postizanje i održavanje benefita rada Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. Razvoj kapaciteta više je nego komplementarna komponenta intervencija za poboljšanje performansi svih strana uključenih u oblast zaštite i zdravlja na radu. To predstavlja predanost i odlučnost da se stvari pomjere naprijed na originalan i smislen način.

Pristup i metodologija

U okviru projekta „Unaprijeđenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkanu u procesu pristupanja Evropskoj Uniji», ugovor br. IPA / 2019 / 413-810, potpisan s Evropskom komisijom, Makedonskim udruženjem za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA) radi postizanja opših i specifičnih ciljeva predviđenih u okviru projekta, sprovode se aktivnosti koje direktno doprinose jačanju organizacija civilnog društva, kako bi unaprijedile i povećale svoje aktivno učešće u razvoju i sprovođenju politika u oblasti zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana. Shodno tehničkim uslovima, predložena metodologija za ovaj ugovor o uslugama, uključivala je upotrebu grupe alata i drugih metoda za procjenu kapaciteta i rada Nacionalnih savjeta u tri zemlje projekta.

Generalno, zadaci ovih Savjeta uključuju: davanje inicijativa za donošenje novih propisa u oblasti zaštite i zdravlja na radu i izradu nacionalnih programa za sprovođenje efektivnih aktivnosti i praksi u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Između ostalog, važna je uloga ovih Savjeta u doprinosu produktivnom socijalnom dijalogu na ovom polju. Pored formalnih mogućnosti djelovanja, institucionalne i organizacione sposobnosti Savjeta, kao formalnih tijela u oblasti zaštite zdravlja i zdravlja na radu, su od krucijalnog značaja. Nedostatak kapaciteta ometa efektivan razvoj uloge i djelovanja ovih stručnih tijela u ovoj oblasti.

Procjena kapaciteta svih zainteresovanih strana služi u svrhu pružanja organizacione samorefleksije tokom praćenja rezultata misije; ona takođe predstavlja način dijeljenja zajedničkih problema i izazova i uspostavljanja osnova za identifikovanje prioriteta za dalje djelovanje u cilju povećanja efikasnosti i učinka. Ovaj participativni proces osigurava identifikovanje i realizovanje perspektiva institucije/organizacije, oslanjajući se na opredjeljenje koje proizlazi iz prednosti i ograničenja s kojima se organizacija/institucija suočava. Nacionalni Savjeti su stručna tijela koja po svojoj strukturi omogućavaju participativni pristup i uključivanje svih relevantnih učesnika koji imaju interes i formalnu ulogu u osmišljavanju, implementaciji i ocjenjivanju politika zaštite i zdravlja na radu. Korist aktivnog funkcioniranja ovih Savjeta je u njihovoj direktnoj povezanosti s kapacitetima koje imaju na institucionalnom i organizacionom nivou, kao i njihov uticaj na oblast zaštite i zdravlja na radu.

Kako bi se postigao cilj zadataka, ponuđena metodologija je dala osnovu za kvalitativnu i sveobuhvatnu analizu trenutne situacije organizacionih i institucionalnih kapaciteta Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, te postojećih zagovaračkih i lobističkih kapaciteta članova Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. Metodologija nudi analizu koja predviđa participativni pristup procesu procjene kapaciteta samih Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, kao i preispitivanje i analizu informacija koje su u vezi s radom ovih Savjeta.

Cilj analize bio je postaviti osnove za dalje i kontinuirano jačanje organizacionih i institucionalnih kapaciteta formalno osnovanih Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u tri IPA zemlje, kao i promovisanje postavljanja standarda i strukturalnog dijaloga među svim relevantnim učesnicima u oblasti ZZNR.

Pristup predviđen za ovaj zadatak je podržan zajedničkim određivanjem organizacionih snaga na osnovu kojih se kreiraju akcioni planovi koji obezbjeđuju dalji razvoj i efikasno funkcioniranje. Nadalje, postupak procjene predviđa promovisanje kritičkog razmišljanja i samostalnog učenja, što vodi uspostavljanju osnove za zajedničku viziju i ispunjenje misije.

Prije ove procjene, konsultant se sastao s rukovodstvom i ključnim osobljem MOSHA-e kako bi im pružio pregled procesa procjene kapaciteta i razmijenio sa njima očekivanja u vezi s cijelim procesom. Ovaj zadatak je sproveden u okviru niza aktivnosti u skladu s projektnim zadacima. Proces ocjenjivanja uključivao je učešće predstavnika svih Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, u svakoj od zemalja učesnica.

Aktivnost 1 bila je povezana s pregledom i analizom postojećih materijala, dokumenata, izvještaja i drugih sličnih podataka o radu Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. Cilj je bio dobiti realnu sliku funkcionisanja ovih Savjeta, kao važnog dijela strukturalnog dijaloga svih učesnika u smislu regulisanja oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ova faza je takođe uključivala i pregled sprovođenja strateških dokumenata koji predviđaju učešće Nacionalnih savjeta. U tu svrhu je izvršen kombinovani pregled dokumenata i izvještaja vezanih za implementaciju aktivnosti strateških dokumenata, kao i dodatne konsultacije s predstavnicima Savjeta.

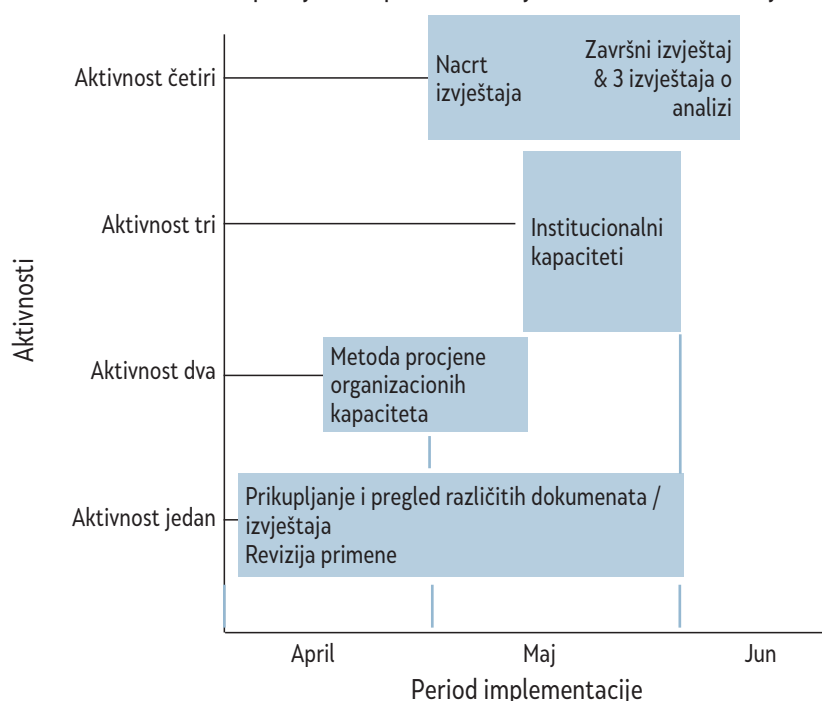
Kroz Aktivnost 2 evaluator je trebalo da sprovede procjenu kapaciteta Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu pomoću alata predviđenih za ocjenjivanje kapaciteta organizacija i institucija. Alat/upitnik za ocjenjivanje zasniva se na ideji da je moguće dobiti sveobuhvatnu sliku kapaciteta i razvojnih profila organizacije

pregledima i procjenama četiri osnovna aspekta:

1. Upravljanje i strukture organizacije,
2. Načini ostvarenja misije i osnovnih zadataka organizacije,
3. Kapacitet organizacije za kreiranje i održavanje odnosa sa ciljnim grupama i ostalim učesnicima u ovoj sferi.
4. Procjena institucionalnih kapaciteta Nacionalnih savjeta u tri države, kao i njihov unutrašnji kapacitet za zagovaranje i lobiranje, biće sproveden u okviru Aktivnosti 3. Ova aktivnost uključuje korišćenje metode anketiranja i intervjuisanja predstavnika iz sva tri Savjeta.

Aktivnost 4 uključuje pripremu izvještaja o analizama tri Nacionalna savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u tri IPA zemlje. Uz ove izvještaje o analizi, evaluator će pripremiti i dostaviti završni izvještaj o obavljenom poslu. Izvještaj će biti dostavljen u skladu s uslovima navedenim u Ugovoru o pružanju usluga. Sve predviđene aktivnosti i period njihovog sprovođenja prikazane su na slici 1 u nastavku.

Zadatak: Proces procjene kapaciteta Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu



Slika 1 - Proces procjene kapaciteta Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu

Glavna pitanja i problemi i izvori prikupljanja podataka

Ključna pitanja koja su postavljana tokom sprovođenja ove analize direktno su povezana s dva aspekta funkcionisanja Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. To su unutrašnji aspekti organizacije i njeni odnosi sa spoljnim okruženjem, tj. uticaj misije Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu na čitavu sferu, uključujući i sve učesnike u njoj. Zadatak procjene je sagledavanje potpune slike ovih Savjetodavnih i stručnih tijela, odnosno determinisanje trenutne situacije s aspekta organizacionih i institucionalnih kapaciteta i predstavljanje polazne tačke u smjeru poboljšanja njihovog funkcionisanja. Imaju li Savjeti kao zasebna tijela organizacionu strukturu i/ili oblike unutrašnje organizacije koja se brine o tehničkim aspektima njihovog funkcionisanja? To je zadatak u ocjenjivanju kojim se želi odgovoriti na pitanje da li uslovi potrebni za rad Savjeta omogućavaju efikasno i organizovano ostvarivanje njihovih nadležnosti i aktivnosti. Bitno pitanje odnosi se na načine i oblike koje Savjeti koriste u vršenju svojih nadležnosti, tj. opseg nekih trenutnih i potencijalnih mogućnosti koje ovo tijelo ima na raspolaganju kojima mogu povećati i proširiti nivo svog uticaja kao stručno savjetodavno tijelo. Rezultati ili proizvodi rada Savjeta ključni su faktor za promovisanje inkluzivnog pristupa rješavanju pitanja u određenom području. Stoga se ova procjena bavi identifikovanjem različitih oblika koji proizilaze kao neposredni ishod djelovanja Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. U okviru ove procjene, odgovaranjem na pitanje o glavnim formalnim institucijama, organizacijama i mrežama na

nacionalnom i nižem nivou, određuje se širina opsega potrebnog za imlementaciju strategija u ovoj oblasti, odnosno uspostavljanje kontinuirane aktivne komunikacije i saradnje s ostalim zainteresovanim stranama, što je sastavni dio misije Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu.

Shodno obliku i položaju Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, ova organizaciona procjena obuhvata stavove i mišljenja koja su dali sami članovi ovih Savjeta. Njihov individualni pogled u krajnjem slučaju daje definitivno objašnjenje situacije u ovim Savjetima. Naravno, metodološki se ova procjena takođe oslanja na informacije i podatke koji dolaze iz izvora kao što su partnerske organizacije uključene u implementaciju ovog projekta, dostupna dokumentacija i informacije u medijima i javnost.

Ograničenja (vrijeme, resursi, informacije)

Svi zadaci ove procjene sprovedeni su u periodu april-jun 2020. Ovaj period sprovođenja zadataka prati logiku ponuđene metodologije, odnosno pregled dostupne dokumentacije, pripreme alata za prikupljanje informacija, njihovu primjenu i analizu, kao i izvještavanje o sprovedenoj procjeni, uključujući preporuke u vezi s poboljšanjem rada Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. Tok aktivnosti uključuje, svakako, i predvidive i nepredvidive rizike u smislu prikupljanja potrebnih informacija, kao i praćenja rokova u skladu s ponuđenom metodologijom. Najveći izazov bilo je prikupljanje informacija popunjavanjem upitnika. Naime, zbog situacije s pandemijom Covid-19, uvedene su restriktivne mjere u svim zemljama regiona za koje je planirano da budu obuhvaćene ovom analizom. Te su mjere spriječile putovanja i sastanke uživo s predstavnicima projektnih partnerskih organizacija i članovima Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u IPA zemljama. Drugo ograničenje, koje se odnosi na prikupljanje podataka potrebnih za procjenu, bila je činjenica da su u tri zemlje obuhvaćene ovom procjenom bili u pripremi ili u toku parlamentarni izborni procesi. Ovo poslednje je doprinijelo činjenici da su neki Savjeti za zaštitu i zdravlje na radu, poput onih iz Srbije, doveli u pitanje sposobnost i legitimitet članova da učestvuju u procjeni nacionalnih preporuka o zaštiti i zdravlju na radu, kao i mogućnost članova da izraze svoje stavove bazirane na anketi, ukoliko zahtjev nije stigao od službene državne institucije, što s druge strane odražava inkluzivnost ocjenjivanog tijela. Svi su ovi izazovi doveli do različitih nivoa reakcije Savjeta. Komunikacija se uglavnom odvijala putem e-maila, putem upitnika i u vidu savjetovanja i pružanja tehničke pomoći od strane konsultanta.

Raspored

Ispod (Tabela 1) nalazi se raspored aktivnosti ove procjene organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u tri zemlje regiona, obuhvaćene ovim projektom.

#	Aktivnost	Uključene strane	Vremenski okvir	Izlaz
1.1	Prikupljanje i pregled različitih dokumenata	MOSHA, partnerska organizacija, Nacionalni savjeti	April-maj	Sticanje jasne ideje o funkcionisanju Nacionalnih savjeta, unutrašnjim kapacitetima, sprovedenim aktivnostima i učešće drugih zainteresovanih strana
1.2	Revizija implementacije strateških dokumenata zaštite i zdravlja na radu	MOSHA, Partner Organizations, National Councils	April-maj	Osnova za evaluaciju stepena efikasnosti u smislu implementacije aktivnosti proizašlih iz strateških dokumenata u ovoj oblasti
2.1	Priprema alata/upitnika za procjenjivanje	Evaluator	3. nedjelja aprila	Alat za procjenu prilagođen i pripremljen
2.2	Sprovođenje procesa organizacione procjene	Nacionalni savjet Makedonije	4. nedjelja aprila	Sprovedena je procjena organizacionih kapaciteta makedonskog Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu
2.3	Sprovođenje procesa organizacione procjene	Nacionalni savjet Kosova	1. nedjelja maja	Sprovedena je procjena organizacionih kapaciteta kosovskog Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu
2.4	Sprovođenje procesa organizacione procjene	Nacionalni savjet Srbije	2. nedjelja maja	Sprovedena je procjena organizacionih kapaciteta srpskog Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu
3.1	Priprema upitnika za institucionalnu procjenu	Evaluator	2. nedjelja maja	Pripremljen upitnik za institucionalnu procjenu
3.2	Priprema nacrtu izvještaja	Evaluator	2. nedjelja maja	Nacrt izvještaja pripremljen i dostavljen MOSHA-i
3.3	Srovođenje postupka institucionalne procjene	Nacionalni savjet Srbije	3. i 4. nedjelja maja	Sprovedena procjena institucionalnih kapaciteta makedonskog, srpskog i kosovskog Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu
3.4	Priprema i sprovođenje procjene zagovaračkih i lobističkih kapaciteta triju Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu	Evaluator	3. i 4. nedjelja maja	Sprovedena procjena kapaciteta zagovaranja i lobiranja makedonskog, srpskog i kosovskog Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu
4.1	Priprema analize za svaku zemlju	Evaluator	1. i 2. nedjelja juna	Pripremljene su 3 organizacione i institucionalne analize 3 Nacionalna savjeta
4.2	Preparing the Final Report	Evaluator	1. i 2. nedjelja juna	Završni izvještaj pripremljen i dostavljen MOSHA-i

Tabela 1 - Raspored aktivnosti

Institucionalni profili i nalazi procjene Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu

Kosovo*

Projektni partner: Kosovsko udruženje za zaštitu i zdravlje na radu (KOSHA)

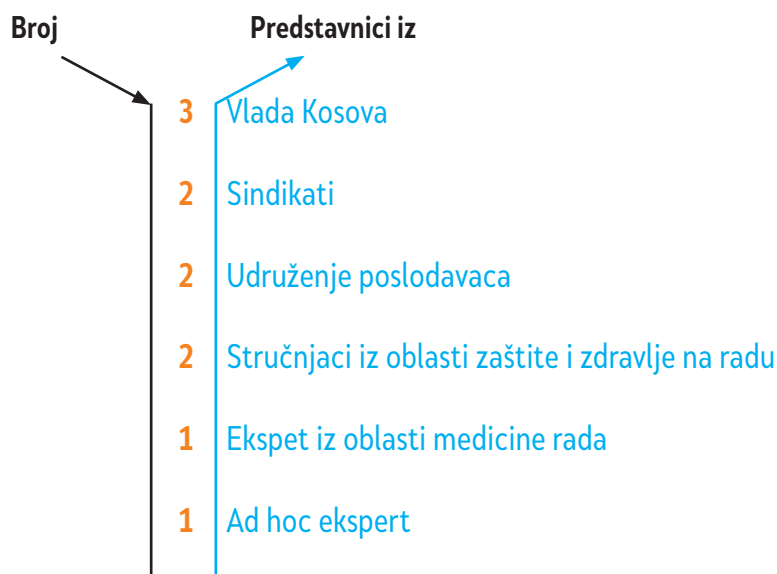
Oblast zaštite i zdravlja na radu kao dio socijalne sfere regulisana je u smislu osiguravanja prava na bezbjedne radne uslove kroz zakonski okvir. Međutim, potrebno je stvoriti efikasne i dugoročne politike koje država sprovodi na osnovu dinamičnog i institucionalizovanog socijalnog dijaloga. U ovom procesu se svi učesnici bave time da zagovarani interesi budu integrisani u dugoročne funkcionalne strategije za postizanje strateških ciljeva i prioriteta u ovoj oblasti. Kontekst u kojem djeluje kosovski sistem zaštite i zdravlja na radu karakteriše potreba za većim opsegom pravnog okvira koji bi obuhvatio onoliko specifičnih područja koliko je regulisano direktivama EU-a; Kosovo se i dalje suočava s povećanim brojem nesreća na radu godišnje, posebno u građevinskom sektoru; stoga je potrebno povećati efikasnost inspektorata i ojačati socijalni dijalog koji osigurava sprovođenje sporazuma socijalnih partnera.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu br. 4/161 iz 2013. godine, Vlada Kosova je 5. maja 2016. i na prijedlog Ministra rada i socijalne zaštite osnovala Nacionalni savjet za zaštitu i zdravlje na radu, čija je glavna uloga sljedeća:

- Predlaganje, preporučivanje i priprema politika za poboljšanje nivoa zaštite i zdravlja na radu
- Kontinuirano praćenje stanja zaštite i zdravlja na radu
- Obavješćavanje javnosti o stavovima i mišljenjima o određenim pitanjima zaštite i zdravlja na radu

Aktivnosti Savjeta planirane su u skladu s Nacionalnim akcijskim planom koji se odnosi na aktivnosti Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu za 2018.-2019. Prema Pravilniku o utvrđivanju pravila, postupka rada i finansiranja Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, članovi Savjeta imaju pravo na materijalnu naknadu za svako učestvovanje na sjednicama Savjeta. Visina takve materijalne naknade utvrđuje se odlukom ministra rada i socijalne zaštite. Ako Savjet smatra da postoje važne odluke i zaključci koje Savjet treba da donese, ono prvo informiše članove Savjeta, a zatim nadležna ministarstva, putem svojih pripremljenih materijala (prijedloga, preporuka i izvještaja itd.). Članovi Savjeta u dogovoru i u koordinaciji s predsjednikom Savjeta imaju pravo da informišu širu javnost o stavovima i mišljenjima o određenim pitanjima koja se odnose na dnevni red zasjedanja Savjeta. Savjet redovno obavještava javnost putem štampe, medijskim informisanjem i drugim oblicima informisanja. Prema članu 4. stavu 2. Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, sastav Savjeta je prikazan na donjoj slici.

Sastav Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu



Slika 2 - Sastav Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu

Ova procjena organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu na Kosovu odvijala se pod uslovima koji proizlaze iz trenutne političke situacije u zemlji. Tokom 2017. godine, prema zapisima, održana su samo dva konstitutivna sastanka. Promjenom predsjednika Savjeta, od februara 2018. do kraja godine održani su brojni sastanci, ne samo u prostorijama državnih ustanova, već i u javnim i privatnim objektima poput ustanova medicine rada, privatnih kompanija i sl.

To je trajalo skoro godinu dana, sve do trenutka kada je predsjednik postao zamjenik ministra na drugoj poziciji, a s takve druge pozicije nije imao nikakvih dodirnih tačaka sa Savjetom, pa je Savjet kao rezultat toga postao neaktivan, a nije imenovan drugi predsjednik. Ovdje su aktivnosti prestale, dok je u međuvremenu premijer dao ostavku, cijela vlada postala tehnička, a onda su uslijedili izbori. Nakon 5-6 mjeseci od izbora formirana je nova vlada koja je trajala samo 3-4 mjeseca, a potom je uspostavljena i nova vlada koja je na vlasti već gotovo mjesec dana.

U međuvremenu su se mnogi članovi povukli, jedan je član umro, drugi su obavljali druge funkcije, tako da trenutno samo dva člana mogu biti formalno legalni članovi; međutim, njihov je mandat po zakonu tri godine, a do sada su prošle gotovo 4 godine. Iz razgovora s predstavnicima ministarstva dobijene su informacije da oni rade na novom imenovanju ostalih članova, koje bi uskoro trebalo biti predato vladi na usvajanje tokom sjednice vlade.

Organizaciona i institucionalna procjena

9% ili (1 od 11) članova Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu Republike Kosova odgovorilo je na upitnik. U nastavku su prikazani sažeti odgovori na pitanja vezana za organizacionu i institucionalnu procjenu kapaciteta Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu.

1. *Kako Vijeće ostvaruje svoje nadležnosti?*

Nadležnosti Nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu direktno proizlaze iz zakonodavstva koje ih uspostavlja. Te kompetencije se, prema ispitanicima, ostvaruju na sljedeći način (slika 3).

Kako Savjet sprovodi svoje nadležnosti

Na zahtjev vlade

Kroz redovno obavještanje o evaluaciji Sistema o zaštiti i zdravlju na radu

Na sopstvenu inicijativu

Na zahtjev drugih organizacija/institucija

U skladu sa prethodno pripremljenim godišnjim programom

U skladu sa trenutnom situacijom u oblasti zaštite i zdravlja na radu

U skladu sa prethodno pripremljenim strateškim planom rada, sa jasno definisanim ciljevima i misijom

Slika 3 - Kako Savjet sprovodi svoje nadležnosti?

Analiza pokazuje da Savjet za zaštitu i zdravlje na radu uglavnom radi na sopstvenu inicijativu i po prethodno utvrđenoj strategiji i godišnjem planu rada. Ovakav način vršenja svojih nadležnosti karakteriše ovo tijelo kao proaktivno u postupanju s pitanjima zaštite i zdravlja na radu. S druge strane, ovaj Savjet funkcioniše na osnovu bilo kakve reakcije na datu situaciju i opštu situaciju u ovoj oblasti, što pokazuje da aktivno prati cjelokupnu situaciju u oblasti uslova rada. Princip rada temelji se na strategiji i pruža ovom tijelu dugovječnost u smislu definisanja svojih ciljeva, određivanja smjera u kojem se kreće prema postavljenoj viziji i misiji, kao i spremnosti za prilagođavanje i reviziju strategija kao rezultat promjene u ovoj sferi i šire, u društvu.

2. Da li Savjet ima bilo kakav oblik organizacijske strukture, tj. Da li Savjet ima tehničku, organizacionu i administrativnu podršku za olakšavanje svog funkcionisanja (sekretarijat ili slično)?

Ne postoji posebna administrativna struktura koja se odnosi na organizaciju rada Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, međutim, postoji jedna osoba imenovana u ministarstvu, koja između ostalog obavlja poslove koji se odnose na organizovanje sastanaka, izradu zapisnika i drugih tehničkih pitanja. Potreba za tehničkom i administrativnom podrškom direktno je proporcionalna opsegu rada Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. Ovaj aspekt organizacijske procjene trebalo bi ozbiljno razmotriti, jer predstavlja dodatne finansijske implikacije na djelovanje Nacionalnog savjeta kao tijela koje je osnovala vlada.

3. Koje vrste dokumenata Savjet izrađuje kao rezultat izvršavanja svojih ovlašćenja i aktivnosti?

Imajući u vidu prethodno definisane nadležnosti i uloge Savjeta, Savjet slijedi princip pregleda stanja u ovoj oblasti, analiziranja i davanja mišljenja o istom i podnosi predloge mjera za poboljšanje efikasnosti sistema ZZR. Na taj način, učesnici uključeni u rad Savjeta daju svoj doprinos objektivnom sagledavanju stvarne situacije u ovoj oblasti, sveobuhvatnoj identifikaciji efekata date situacije i usklađivanju predloženih mjera. Takođe, prema odgovorima na upitniku, Savjet za zaštitu i zdravlje na radu na Kosovu praktikuje pripremu povremenih izvještaja o radu Savjeta, obično na godišnjem nivou (Slika 4).

Koju vrstu dokumenata izrađuje Savjet kao rezultat sprovođenja svojih ovlaštenja i aktivnosti?

Izveštaji o trenutnom stanju i trenutne teme teme u oblasti ZZNR

Podnošenje predloženih mjera za bolju efikasnost funkcionisanja ZZNR

Mišljenja stručnjaka o situacija u oblasti ZZNR

Evaluacija funkcionisanja sistema ZZNR

Evaluacija zakonodavstva vezanog za ZZNR

Inicijative za propreme nacionalnih programa za ZZNR

Povremeni godišnji izvještaji o radu Savjeta

Pozicije o strategiji i nacionalni programi vezani za funkcionisanje sistema ZZNR

Ekspertski savjet i mišljenja o regulaciji sfere ZZNR (zakoni I regulative)

Predlozi i promocije edukativnih mjera u oblasti ZZNR

Promocija u oblasti preventivne kulture u oblasti ZZNR

Slika 4  - Koju vrstu dokumenata izrađuje Savjet kao rezultat sprovođenja svojih ovlaštenja i aktivnosti?

4. Koji bi od sljedećih organizacijskih aspekata po Vašem mišljenju trebalo da ima Savjet u budućnosti kako bi njegovo funkcionisanje bilo efikasnije?

Na pitanje koji od organizacijskih aspekata članovi Savjeta misle da bi Savjet trebalo da ima u budućnosti, kako bi njegovo funkcionisanje bilo efikasnije, odgovori su bili usresređeni na pitanja koja se odnose na povećanje nadležnosti Savjeta, sticanje formalne strukture u smislu njegovog organizacijskog sistema i finansijske podrške za realizaciju prethodno usvojenih godišnjih planova i programa. Odgovori takođe predviđaju potrebu za obukom članova Savjeta, većom vidljivošću, razvijenom saradnjom s drugim institucijama i zainteresovanim stranama i povećanom raznolikošću članstva (Slika 5.). Iz ovoga se zaključuje da Savjet može poboljšati svoju ulogu i efikasnost jačanjem formalnosti svoje strukture, osiguravajući resurse i veću vidljivost u okruženju.

Koji od sljedećih organizacionih aspekata smatrate da Savjet treba da ima u budućnosti da bi svoje funkcionisanje učinilo efikasnijim?

Da pređe iz neformalnog u formalno tijelo

Proširena ovlašćenja

Tehnički administrativno osoblje

Finansijska podrška za implementaciju godišnjeg plana Savjeta

Trening za članove Savjeta

Više sastanaka po godini

Veća vidljivost

Komunikacija, saradnja i razmjena iskustava sa povezanim tijelima u region i šire

Uključenost drugih organizacija i institucija u članstvo Savjeta



Slika 5 - Koji od sljedećih organizacionih aspekata smatrate da Savjet treba da ima u budućnosti da bi svoje funkcionisanje učinilo efikasnijim?

5. Navedi neke od glavnih organizacionih i institucionalnih prednosti i nedostataka Savjeta.

Prednosti	Nedostaci
■ posvećenost članova Savjeta da doprinesu izgradnji kapaciteta za zaštitu i zdravlje na radu, i institucionalno i zakonodavno, ■ Održavanje velikog broja sesija - sastanaka, u kratkom vremenskom periodu (oko 10 sastanaka godišnje). ■ Priprema preporuka, izvještaja, plana rada, strateških dokumenata i predviđanja itd. ■ Posjeta brojnim javnim institucijama vezanim za zaštitu i zdravlje na radu, kao i na brojnim drugim područjima na kojima su održani određeni sastanci Savjeta	■ Nepridržavanje prvog sastava Savjeta, tj. prvog predsjednika Savjeta u prvoj godini djelovanja Savjeta (održana su samo dva sastanka u jednoj godini). ■ Na tim sastancima, osim uspostavljanja, tj. konstituisanja Savjeta, nisu razmatrane druge aktivnosti. ■ Vrlo kratko vrijeme za funkcionisanje drugog sastava Savjeta, tj. drugog predsjednika Savjeta (zbog prijevremenih izbora i nakon dva mjeseca raspuštanja nove vlade i formiranja nove vlade). ■ U međuvremenu, četiri člana su se povukla, a jedan je umro. Drugim riječima, nažalost, Savjet iz objektivnih razloga (drugi sastav) nije pokazao svoju volju i opredjeljenje za promovisanje zaštite i zdravlja na radu.

6. **Navedi neke lekcije naučene iz dosadašnjeg rada Savjeta kao osnovu za poboljšanje njegovog funkcionisanja**
- Savjet bi trebalo da se bori za svoju ulogu u kreiranju politika o zaštiti i zdravlju na radu; trebalo bi da ima veću zastupljenost na javnim događajima i raspravama, aktivno učešće u svim aktivnostima socijalnog dijaloga i trebalo bi da ojača svoju profesionalnu sposobnost, kako u pogledu članova, tako i entiteta iz kojih su imenovani.
7. **Koje su glavne formalne politike, strategije, zakoni i drugi propisi koji utiču na rad Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu? U kojoj mjeri bi oni uticali na rad Savjeta?**
- Strategija sektora zapošljavanja i socijalne zaštite 2018-2022,
 - Program Vlade Kosova,
 - Zakon o zaštiti i zdravlju na radu br. 04 / L-161,
 - Zakon o radu br. 03 / L-212,
 - Zakon o zdravlju broj 04 / L-125,
 - Zakon o zaštiti na radu u rudarstvu br. 05 / L-062 i
 - Dvadesetdva (22) podzakonska akta proizašla iz Zakona o zaštiti i zdravlju na radu..
8. **Navedite koje su glavne formalne institucije, organizacije i mreže, na nacionalnom i nižim nivoima, koje bi trebalo da budu uključene u sprovođenje strategija za zaštitu i zdravlje na radu? Postoje li mehanizmi za uspostavljanje saradnje između Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu i ovih zainteresovanih strana?**
- Partneri iz socijalnog dijaloga (udruženja poslodavaca i organizacije zaposlenih);
 - Vlada R. Kosova, Ministarstvo rada i socijalne zaštite, Ministarstvo zdravlja, Inspekcija rada, itd;
 - Ne postoji mehanizam za saradnju između Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu i drugih formalnih institucija i organizacija.
9. **Je li Savjet razvio strategiju za komunikaciju s javnošću i nadležnim institucijama?**
- Postoji plan rada, ali ne postoji posebna strategija za komunikaciju s javnošću i nadležnim institucijama.
10. **Koje su prednosti i nedostaci saradnje između Savjeta za ZZNR i drugih relevantnih partnera, poput privatnog i sektora civilnog društva?**

Prednosti	Nedostaci
	■ Nedostatak utvrđenih strateških politika i dokumenata, nedostatak interesa za ulogu i važnost ZZNR među relevantnim akterima

MKD

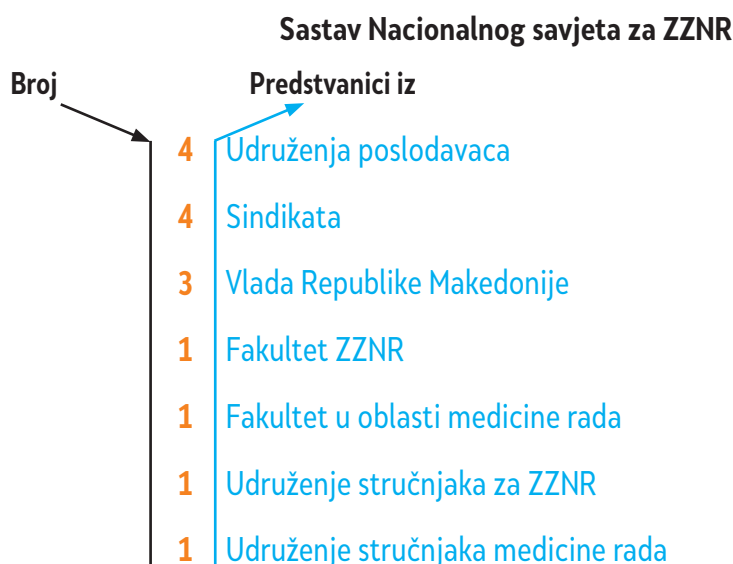
Partner na projektu: Makedonsko udruženje za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA)

Makedonski sistem zaštite i zdravlja na radu zasniva se isključivo na čvrstoj samoregulaciji (zakoni i propisi), interdisciplinarnom principu kontinuiranog usklađivanja s evropskim sistemima zaštite i zdravlja na radu, promovisanju i institucionalizaciji socijalnog dijaloga i razvoju kulture prevencije u ovoj oblasti. Prema Izveštaju EU o napretku za 2019. godinu, preduzeti su koraci u smislu poboljšanja, odgovornosti i saradnje između poslodavaca i osoblja koje se bavi zaštitom i zdravljem na radu. Ipak, glavni preostali izazovi uključuju: kapacitete nadležnih institucija odgovornih za nadziranje sprovođenja zakona, nedovoljno sprovođenje nacionalne strategije i nedostatak smislene upotrebe socijalnog dijaloga u smjeru stvaranja efikasnog sistema zaštite i zdravlja na radu. Na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, u novembru 2009. godine, makedonska vlada osnovala je Savjet za zaštitu i zdravlje na radu kao stručno savjetodavno tijelo. Savjet nije formalno pravno tijelo; to je samo dio Zakona o ZZNR. Ne postoje metode finansiranja i ne finansiraju se; rad članova Savjeta je dobrovoljan.

Savjet razmatra i daje mišljenja i preporuke o:

- Programu Savjeta;
- Situaciji na polju zaštite i zdravlja na radu, uključujući strategiju za koherentne politike sprječavanja i smanjenja povreda na radnom mjestu, profesionalnih bolesti i drugih nesreća na radu;
- Stručne osnove za izradu zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu; i
- Dokumenta međunarodnih organizacija koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu.

Organizacija rada Savjeta propisana je Poslovníkom, gdje su između ostalog opisana prava i dužnosti predsjednika i članova Savjeta. Savjet usvaja mišljenja, predloge i preporuke natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Savjeta prisutnih na sjednici. Savjet ZZNR u svom radu najčešće komunicira s Vladom, ali i sa širom javnošću putem saopštenja za javnost i drugih oblika informisanja. Sastav Savjeta prikazan je na donjoj slici.



Slika 6 - Sastav Nacionalnog savjeta za ZZNR

Organizacijska i institucionalna procjena

40% (6 od 15) članova makedonskog Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu odgovorilo je na upitnik. U nastavku su predstavljeni sažeti odgovori na pitanja u vezi s organizacionom i institucionalnom procjenom kapaciteta makedonskog Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu.

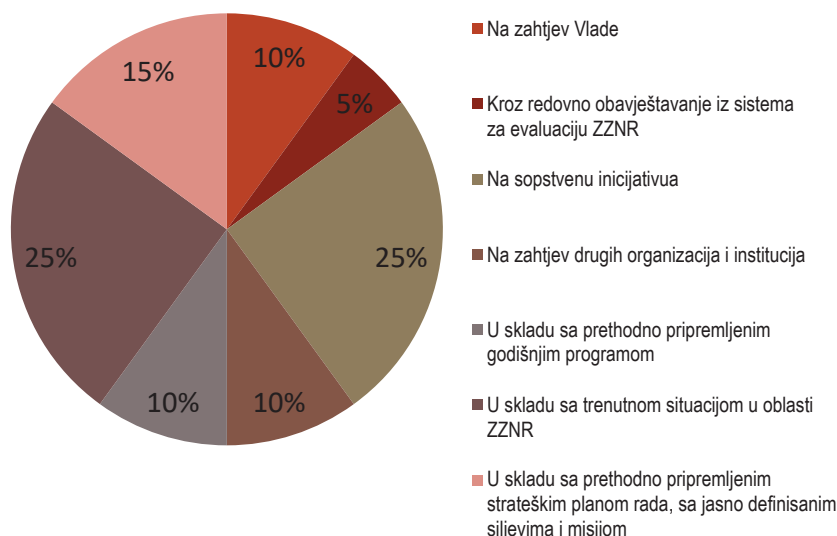
1. Kako Savjet ostvaruje svoje nadležnosti?

Prema odgovorima na upitnik o načinu na koji Savjet za zaštitu i zdravlje na radu sprovodi svoje nadležnosti, izdvajaju se sljedeća dva:

- Na inicijativu samog Savjeta
- Djelujući kao odgovor na trenutnu situaciju u oblasti zaštite i zdravlja na radu

Kompletna prezentacija na o ovom pitanju data je u nastavku (grafikon 1).

Kako Savjet sprovodi svoja ovlašćenja?



Grafikon 1 - Kako Savjet sprovodi svoja ovlašćenja?

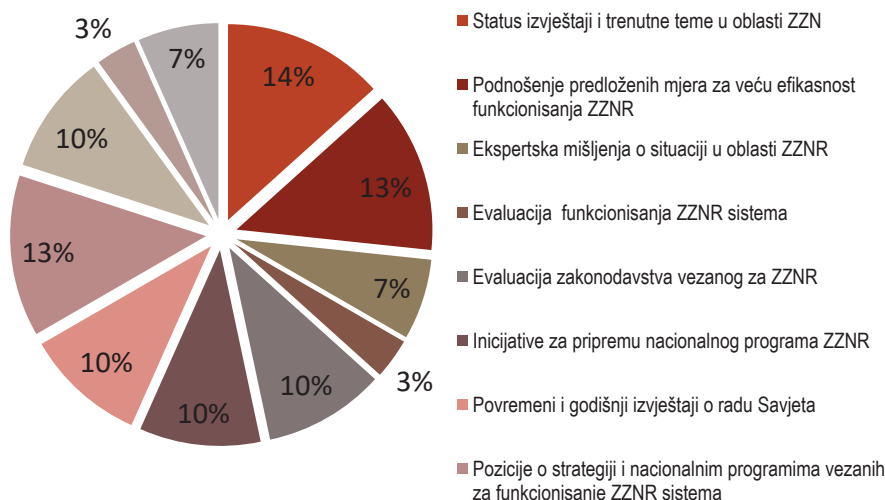
Ispitanici takođe ističu da Savjet radi u skladu sa Strategijom zaštite i zdravlja na radu, s jasno definisanom vizijom, ciljevima i misijom, sa strateškim pristupom ostvarenju nacionalnih prioriteta, kao i s Akcionim planom rada. Uz to, Savjet preduzima aktivnosti na sopstvenu inicijativu kao odgovor na trenutnu situaciju u oblasti ZZNR. Što se tiče načina sprovođenja njegovih nadležnosti i kao rezultat procjene stanja u oblasti ZZNR, prema riječima ispitanika, Savjet bi trebalo da ima priliku da predlaže izmjene zakona i odgovarajuće mjere za njihovo efikasno sprovođenje, kao i da donosi predloge modela obrazovanja za ZZNR od najranijeg uzrasta i sankcije za sve one koji ne poštuju propise i standarde koji uređuju ovu oblast.

2. Da li Savjet ima bilo kakav oblik organizacione strukture, tj. ima li Savjet tehničku, organizacijsku i administrativnu podršku da olakša svoje funkcionisanje (sekretarijat ili slično)?

Što se tiče organizacije i upravljanja radom Savjeta, ova procjena pokazuje sljedeće: Savjet nema tehnički sekretarijat kao takav, ali ima tehničku, organizacijsku i administrativnu podršku Ministarstva rada i socijalne politike, a prema Poslovniku, Savjet bira sekretara Savjeta (izabranog između tri člana Savjeta koje je imenovala Vlada), koji u dogovoru s predsjednikom Savjeta učestvuje u pripremi, komunikaciji i organizaciji sjednica Savjeta.

3. Koje oblike dokumenata Savjet izrađuje kao rezultat izvršavanja svojih ovlaštenja i aktivnosti?

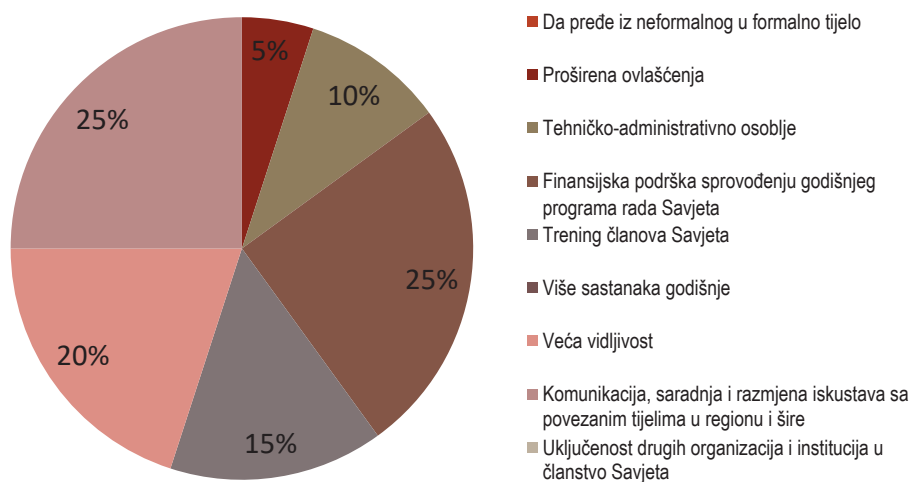
Dokumenti koje izrađuje Savjet, u skladu sa svojim nadležnostima, prvenstveno su savjetodavne prirode i u obliku određenih mišljenja, preporuka, inicijativa itd.



Grafikon 2 - Koje vrste dokumenata izrađuje Savjet kao rezultat sprovođenja svojih ovlaštenja i aktivnosti?

4. Koji od sljedećih organizacijskih aspekata mislite da bi Savjet trebalo da ima u budućnosti kako bi njegovo funkcionisanje bilo efikasnije?

Ispitanici su primijetili da je potrebna bolja saradnja s makedonskom vladom i njenim resornim ministarstvima, posebno u oblasti zakonodavstva i različitih odluka i propisa iz oblasti ZZN.



Grafikon 3 - Koji od sljedećih organizacijskih aspekata smatrate da bi Savjet trebalo da ima u budućnosti da bi njegovo funkcionisanje bilo efektivnije?

5. Nabrojte neke od glavnih organizacijskih i institucionalnih prednosti i nedostataka Savjeta.

Prednosti	Nedostaci
■ Nezavisno tijelo kao savjetodavni entitet pri Vladi ■ Raspravlja o važnim pitanjima iz oblasti ZZNR - sarađuje sa svima koji rade u toj oblasti i pruža podatke i informacije važne za oblast ZZNR ■ Rad Savjeta uključuje predstavnike i institucije koji se bave pitanjima od značaja za obezbjeđivanja bolje zaštite i zdravlja na radu ■ Značajna je činjenica da Savjetu prisustvuju predstavnici (tj. Članovi) nekoliko relevantnih tijela koja djeluju u oblasti ZZNR (a ne samo vladini službenici i socijalni partneri) ■ Transparentnost, predanost svih članova Savjeta, svako u svom domenu; uzajamna podrška i razumijevanje; rad u skladu s poslovnikom	■ Nepostojanje prava odlučivanja ■ Nije osigurana odgovarajuća vidljivost rada Savjeta ■ Pojedinačni članovi ne predstavljaju uvijek interese strane iz koje dolaze ■ Nedovoljna predanost sindikata pitanjima ZZNR ■ Postoje subjekti u oblasti ZZNR koji se i dalje smatraju nedovoljno i neadekvatno zastupljenim u radu Savjeta i njihovi stavovi ne dobijaju odgovarajuću pažnju i izražaj. Možda je potrebno razmotriti da li bi se i na koji način mogle izvršiti određene promjene / poboljšanja u načinu izbora članova Savjeta kako bi se eventualno prevazišla ova situacija i postigao odgovarajući nivo „opšteg zadovoljstva“ zastupljenošću i uključivanjem svih entiteta. ■ Pored toga, (vezano za pitanje br. 2) nije određeno gdje će se održavati sastanci Savjeta, a to je nekako prepušteno «dobroj volji» njegovih članova. U posljednje vrijeme održavaju se sastanci u prostorijama Ministarstva rada i socijalne politike i do sada je to dobro funkcionisalo. Međutim, možda bi bilo dobro razmisliti treba li to definisati na neki drugi način kako bi se izbjegli mogući budući nesporazumi. ■ Nedostatak finansijske podrške za rad Savjeta, neformalna dokumentacija, poteškoće u pronalaženju prostora za sastanke.

6. Navedi neke lekcije naučene iz dosadašnjeg rada Savjeta kao osnovu za poboljšanje njegovog funkcionisanja

- Imati češće sastanke i vršiti veći pritisak na predstavnike Vlade u donošenju novog Zakona o Zaštiti i zdravlju na radu i drugim aktima vezanim za temu ZZNR. Trenutno bi se ti sastanci trebali obavljati putem platforme Zoom.
- Pregled važnih pitanja u oblasti ZZNR na osnovu uobičajenih predloga
- Savjet bi trebalo da još aktivnije pokreće određene aktivnosti i preduzima inicijative o raznim pitanjima iz oblasti ZZNR kako bi se mogli bolje vidjeti i osjetiti benefiti njegovog postojanja.
- Možda bi trebalo identifikovati najprikladniji komunikacioni kanal Savjeta i prenositi javnosti njegove rasprave / odluke / preporuke itd. Takođe, trebalo bi razmotriti omogućavanje odgovarajućeg predstavljanja savjeta na Internetu putem izrade web stranice ili uključivanjem sadržaja povezanog sa Savjetom u neke postojeće web stranice (možda na društvenim mrežama?).
- Razmotriti sa li bi bilo razumno i opravdano odrediti neku vrstu obaveze (preporuka Vlade ili slično) u vezi sa svim pitanjima relevantnim za ZZNR, tj. nametnuti obavezu stavljanja tih stavki na dnevni red Savjeta i tražiti mišljenje Savjeta.
- U sadašnjem periodu nekoliko članova Savjeta je pokrenulo pitanje obezbjeđivanja novčane naknade za rad članova Savjeta (slijedeći primjer sličnih komisija i tijela), pa je stoga mišljenje da bi se postigla i pospješila veća posvećenost dijela članova Savjeta u svom radu, čime se postiže veća efikasnost.
- Osim toga, vjerovatno bi bilo dobro da Savjet godišnje ima određeni proračun (finansijska sredstva) koja će se koristiti za sprovođenje određenih aktivnosti tokom godine. Na taj način bilo bi lakše planirati šta će biti urađeno i pripremiti Godišnji plan rada Savjeta, koji bi bio adekvatno finansijski podržan.
- Potrebno je da delegiranje članova Savjeta bude iz redova osoba koje rade i poznaju sisteme zaštite i zdravlja na radu, a ne nasumično delegirane osobe po raznim osnovama. Uz to, za uspješan rad zajedničke ciljeve uvijek treba gledati u interesu svih zainteresovanih strana Savjeta.

7. Koje su glavne formalne politike, strategije, zakoni i drugi propisi koji utiču na rad Nacionalnog savjeta za ZZNR? U kojoj mjeri bi oni uticali na rad Savjeta?

- Ne postoje formalne politike ili zakoni koji utiču na rad Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu.
- Treba pojasniti ulogu Savjeta u stvaranju normi i pravnih akata u oblasti zaštite i zdravlja na radu
- Strategija ZZNR
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu je osnovni zakon koji određuje postojanje, sastav i nadležnosti Savjeta.
- Uz to, uloga i djelovanje Savjeta bi se moglo dalje pospješivati odgovarajućim strateškim i akcionim planovima koji se odnose na oblast ZZNR, u kojima se mogu osigurati dodatne aktivnosti za poboljšanje rada Savjeta ili češća dinamika sastanaka i / ili zaključci / odluke / dokumenti koji proizlaze iz njegovog rada
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o radnim odnosima, Zakon o inspekciji rada, Strategija ZZNR, odgovarajuća regulativa iz oblasti ZZNR, ratifikovane konvencije, politike, programi i kampanje Evropske agencije za ZZNR, politike SZO i izveštaji Evropske komisije o napretku pristupanja EU.

8. Navedite koje su glavne zvanične institucije, organizacije i mreže na nacionalnim i nižim nivoima koje bi trebalo da budu uključene u primenu strategije ZZNR? Da li postoje mehanizmi za uspostavljanje saradnje između nacionalnih saveta ZZNR i ovih zainteresovanih strana?

- Pored predstavnika Vlade u Savjetu su i predstavnici zaposlenih i poslodavaca, što je sasvim dovoljno za njegovo funkcionisanje i donošenje odgovarajućih odluka. Međutim, reprezentativnost Savjeta ostaje veliki problem zbog stvarne situacije na terenu. Možda bi trebalo uključiti i druge profesionalne organizacije čije je isključivo polje rada ZZNR.
- Sve zainteresovane strane dovoljno su predstavljene i uspostavljena je saradnja tokom rada Savjeta putem pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima zainteresovanih strana.
- Glavni akteri su oni koji su već uključeni u rad Savjeta; oni su istovremeno glavni akteri koji učestvuju u primjeni aktivnosti u ovoj oblasti. Institucija(e) koje bi trebalo uključiti su Ministarstvo zdravlja i/ili Institut za javno zdravlje, s obzrom na to koju ulogu imaju u zdravstvenom aspektu ZZNR.
- Vlada Republike Sjeverne Makedonije, nadležna ministarstva kao što su Ministarstvo rada i Ministarstvo zdravlja, naučne i visokoškolske institucije, Federacija sindikata Makedonije, Udruženje poslodavaca Republike Sjeverne Makedonije, udruženja zaštite na radu, udruženja ljekara medicine rada, udruženja inženjera u raznim oblastima, Privredna komora RSM

9. Da li je Savjet izradio strategiju za komunikaciju sa širom javnošću i relevantnim institucijama?

- Odredbe Statuta Savjeta definišu način komunikacije sa javnošću.

10. Koje su prednosti i nedostaci u saradnji između Savjeta ZZNR i drugih relevantnih partnera, kao što su privatni sektor i organizacije civilnog društva?

Prednosti	Nedostaci
■ Savjet ZZNR ima pravo da komunicira sa svim relevantnim institucijama i da daje svoje predloge. ■ Reprezentativnost privatnog i civilnog sektora ■ Prisustvo predstavnika relevantnih tijela u oblasti ZZNR; ispunjeni su traženi uslovi da dalje informišu i komuniciraju sa svim tijelima (institucijama/organizacijama, itd) koji ih predstavljaju kod razmatranja tema na sastancima Savjeta i prilikom donošenja specifičnih zaključaka, preporuka i mišljenja koje daje Savjet. ■ Iako po Statutu postoji mogućnost da na sastanke Savjeta budu pozvane i druge osobe, još uvijek postoji potreba da se razmotri kako i na koji način (po kojim kriterijumima) te osobe i druga relevantna tijela (u skladu sa temom o kojoj se raspravlja) mogu da se uključe u rad Savjeta (ukoliko je potrebno). ■ Transparentnost i otvorenost za saradnju, spremnost za podršku i implementaciju projekata, posvećenost svih članova da daju doprinos struči.	■ Moguće je da aktivnosti Savjeta i njihovi savjeti ne budu uvijek prihvaćeni od strane Vlade ■ Aktivnosti Savjeta nijesu uvijek harmonizovane sa aktivnostima civilnog društva. ■ Nedavno su Savjetu upućene primjedbe u kome mu određena tijela (prije svega neke organizacije civilnog društva, stručnjaka na polju zaštite i zdravlja na radu, koje postoje u državi) u kojima se kaže da ove organizacije nisu adekvatno zastupljene u radu Savjeta, pa čak i da nisu dovoljno obavještene o radu Savjeta i o temama o kojima se diskutuje (po njihovom mišljenju). Naravno, organizaciono je nemoguće uključiti sve organizacije (ili njihova tijela, odnosno sve socijalne partnere) u rad Savjeta, zbog čega bi bilo dobro razmotriti posebnu "strategiju" i načine da bi se prevazišli ovi nesporazumi i kritiziranje. ■ Mala zainteresovanost privatnog i civilnog društva za saradnju.

Srbija

Projektni partner: Eko centar, Srbija

Srbija je počela pregovore o pristupanju EU 2014. godine. U toku ovog perioda, na osnovu podataka o Izvještaju Evropske komisije o napretku Srbije, postignut je blagi napredak na polju socijalne politike i zapošljavanja. Srbija je učinila umjereni napredak u harmonizovanju nacionalnog zakonodavstva sa akisom. U periodu od 2018. do 2022. aktivna je Strategija zaštite i zdravlja na radu i Akcioni plan za primjenu ove strategije. U međuvremenu usvojeni su brojni pravilnici iz ove oblasti. Najveći broj smrtnih slučajeva na radnom mjestu dešava se u građevinarstvu gdje se dešavaju i do jedne trećine od ukupnog broja fatalnih nesreća. Smatra se da socijalni dijalog još nije dovoljno razvijen jer socijalni partneri nisu dovoljno uključeni u kreiranje socijalnih politika, zakonodavstva i povećanju kapaciteta i svijesti društvenih partnera.

Savjet za zaštitu i zdravlje na radu Republike Srbije osnovan je 2005. godine sa ciljem da razmatra inicijative za mjere preventivne na polju zaštite i zdravlja na radu na svim nivoima. Zadaci Savjeta su:

- Da inicira donošenje zakonskih akata u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
- Da podstiče donošenje Nacionalnog programa razvoja zaštite i zdravlja na radu.
- Da doprinosi društvenom dijalogu tako što će usklađivati različite stavove partnera u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
- Da inicira preventivne politike koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu.

Savjet za zaštitu i zdravlje na radu je tripartitno tijelo koje čine predstavnici Ministarstva odgovorni za poslove iz zaštite i zdravlja na radu i socijalni partneri, kao što su sindikati, predstavnici ostalih ministarstava, predstavnici univerziteta i nevladinih organizacija. Savjet za zaštitu i zdravlje na radu donosi odluke prostom većinom u vezi pitanja zaštite i zdravlja, što između ostalog uključuje i razmatranje nacрта zakona u oblasti zaštite i zdravlja na radu i planska dokumenta, kao i godišnje izvještaje Uprave za bezbjednost i zdravlje na radu i Inspekcije rada. Predsednik i članovi Savjeta imenuju se posebnom odlukom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a predstavnici ostalih ministarstava, socijalnih partnera i udruženja građana učestvuju u radu Savjeta. Sjednice Savjeta zakazuje njihov predsjednik, a on je državni sekretar Ministarstva rada zadužen za pitanja ZZNR. Administrativnu i tehničku podršku predsjedniku pruža Uprava za bezbjednost i zdravlje na radu. Po pravilu, sjednice Savjeta održavaju se dva puta godišnje, a na predlog članova mogu i češće kako bi se razmotrila tekuća ili hitna pitanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu (razmatranje zaštite i zdravlja na radu u pojedinim oblastima i sugestije za poboljšanja).

Odlukom o uspostavljanju Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, kao i drugim odrednicama u Republici Srbiji nisu predviđena sredstva za finansiranje Savjeta, tako da članovi Savjeta ne dobijaju finansijsku kompenzaciju za njihov angažman i ne postoje finansijski planovi. Kompetencije Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu propisane su Odlukom o uspostavljanju Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu.

Kako bi razmjenili znanje i iskustva u ovoj oblasti, Savjet za zaštitu i zdravlje na radu inicira zajedničke sjednice sa Savjetima drugih zemalja. Zajednička sjednica Savjeta Srbije i Mađarske održana je 2019. godine u Beogradu, na kojoj su predstavljeni sistemi zaštite i zdravlja na radu kao i inspekcijski sistemi u ovoj oblasti. Ne Sjednici je zaključeno da bi trebalo potpisati Memorandum o razumijevanju i saradnji na polju zaštite i zdravlja na radu između dva nadležna ministarstva u narednom periodu.

Organizacije i institucije iz Republike Srbije mogu podnositi predloge iz oblasti zaštite i zdravlja na radu Savjetu, koji bi trebalo da se razmatraju na sjednicama ovog tijela. Sjednicama mogu da prisustvuju zainteresovane strane, i po zahtjevu Savjet može da dostavi informacije o svom radu različitim institucijama i organizacijama.

Savjet za zaštitu i zdravlje na radu informiše javnost o rezultatima svoga rada na svojoj internet stranici u okviru portala Ministarstva za rad. Sastav Savjeta prikazan je na sljedećoj slici.

Sastav Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu	
Broj	Članovi iz organizacije
1	Udruženje poslodavaca
2	Sindikati
10	Vlada Republike Srbije
1	Fakultet zaštite na radu
2	Katedra za medicinu rada
1	Udruženje profesionalaca iz ZZNR
2	Drugi fakulteti
1	Privredna komora
4	Organizacije civilnog društva

Slika 7 - Sastav Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu

Organizaciona i institucionalna procjena

9% (1 od 11) članova Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu Republike Srbije odgovorilo je na upitnik. Slijede sažeti odgovori na pitanja koja se odnose na organizacione i institucionalne kapacitete Nacionalnog savjeta.

1. Kako Savjet ostvaruje svoja ovlašćenja?

U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, Savjet za ZZNR inicira, stvara i doprinosi različitim aktivnostima u ovoj oblasti tako što povećava nivo njihove efikasnosti. Način na koji Savjet radi je ocijenjen kroz upitnik o organizacionom i institucionalnom kapacitetu i u osnovi on koristi svoja ovlašćenja na zahtjev Vlade u reakciji Savjeta na situaciju u ovoj oblasti (Slika 8).

Kako Savjet ostvaruje svoja ovlašćenja?

Na zahtjev Vlade

Putem redovnih razmatranja i procjena sistema zaštite i zdravlja na radu

Na inicijativu članova

Na zahtev drugih organizacija/institucija

U skladu sa usvojenim godišnjim planom

U odnosu na tekuću situaciju u oblasti ZZNR

U skladu sa prethodno usvojenim strateškim planom i jasno definisanim ciljevima imisijom.

Slika 8  - Kako Savjet ostvaruje svoja ovlašćenja?

2. Da li Savjet ima neki oblik organizacione strukture, odnosno, da li Savjet ima tehničku, organizacionu i administrativnu podršku i pomoć (Sekretarijat ili slično)?

U skladu sa odgovorima na upitnik, Savjet nema potrebu za tehničkim sekretarijatom koji bi organizovao i podržavao njegov rad.

3. Каков вид на документи изработува Советот како резултат на сироведувањето на своите овластувања и активности?

Navedeni su oblici aktivnosti rada Savjeta. Navedeni produkti rada Savjeta pokazuju da ovo savjetodavno tijelo ima širok spektar aktivnosti na polju zaštite i zdravlja na radu i da njegov aktivni pristup garantuje donošenje balansiranih odluka u ovoj oblasti

Koju vrstu dokumenata izdaje Savjet kao rezultat obavljanja svoje aktivnosti i kompetencija?

- Izveštaji o stanju i trenutnim aktuelnostima u oblasti ZZNR
- Predlaganje mjera za veću efikasnost funkcionisanja sistema ZZNR
- Ekspertsko mišljenje o situaciji na polju ZZNR
- Evaluacija funkcionisanja sistema ZZNR
- Evaluacija zakonodavstva koje se odnosi na ZZNR
- Inicijative za pripremu Nacionalnog programa ZZNR
- Povremeni ili godišnji izvještaji rada Savjeta
- Mišljenje o strategijama i nacionalnim programima koje se odnose na sistem ZZNR
- Ekspertski savjeti i mišljenja o zakonodavstvu u oblasti ZZNR (Zakoni i pravilnici)
- Predlaganje i promovisanje obrazovnih sadržaja u oblasti ZZNR
- Promovisanje preventivne kulture u oblasti ZZNR

Slika 9 - Koju vrstu dokumenata izdaje Savjet kao rezultat obavljanja svoje aktivnosti i kompetencija?

4. Koji od navedenih organizacionih aspekata, po Vašem mišljenju, bi trebalo da ima Savjet u budućnosti kako bi njegovo funkcionisanje bilo što efikasnije?

U odnosu na pitanje „Koji od navedenih organizacionih aspekata, po Vašem mišljenju, bi trebalo da ima Savjet u budućnosti kako bi njegovo funkcionisanje bilo što efikasnije?“, odgovor na upitnik nagovještava nekoliko aspekata koji nam ukazuju na potrebu bolje organizacione i institucionalne forme organizovanja rada samog Savjeta, kao i povećanje i produbljivanje ovlašćenja i uloge ovog tijela u sistemu ZZNR. Ovi aspekti prikazani su ovako (Slika 10).

Koji od navedenih organizacionih aspekata, po Vašem mišljenju, bi trebalo da ima Savjet u budućnosti kako bi njegovo funkcionisanje bilo što efikasnije?

- Da od neformalnog postane formalno tijelo
- Proširivanje nadležnosti
- Tehničko-administrativno osoblje
- Finansijska podrška za sprovođenje godišnjih programa rada Savjeta
- Treninzi i obuke za članove Savjeta
- Više sastanaka na godišnjem nivou
- Veća vidljivost u javnosti
- Komunikacija, saradnja i razmjena iskustava sa sličnim tijelima u regionu i šire
- Uključivanje drugih organizacija i institucija



Slika 10  - Koji od navedenih organizacionih aspekata, po Vašem mišljenju, bi trebalo da ima Savjet u budućnosti kako bi njegovo funkcionisanje bilo što efikasnije?

5. Koji od navedenih organizacionih aspekata, po Vašem mišljenju, bi trebalo da ima Savjet u budućnosti kako bi njegovo funkcionisanje bilo što efikasnije.

Na ovo pitanje nije odgovoreno.

6. Navedite neke lekcije iz dosadašnjeg rada Savjeta kao osnovu za poboljšanje njegovog funkcionisanja

Na ovo pitanje nije odgovoreno.

7. Navedite koje su glavne formalne politike, strategije, zakoni i drugi propisi koji utiču na rad Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. U kojoj mjeri oni mogu uticati na rad Savjeta?

Na ovo pitanje nije odgovoreno.

8. Navedite koje su glavne formalne institucije, organizacije i mreže na nacionalnom i na lokalnim nivoima koje bi trebalo da budu uključene u sprovođenje i primjenu strategija za zaštitu i zdravlje na radu. Da li postoje mehanizmi za uspostavljanje saradnje između Nacionalnog savjeta i ovih aktera?

Na ovo pitanje nije odgovoreno.

9. Da li je Savjet razvio strategiju za komunikaciju sa javnošću i relevantnim institucijama??

Na ovo pitanje nije odgovoreno.

10. Koje su snage i slabosti saradnje između Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu i drugih relevantnih partnera, kao što su privatni i civilni sektor?

Na ovo pitanje nije odgovoreno.

Albanija

Projektni partner: Albanski centar za zaštitu i zdravlje na radu (AOSHC)

Usvojen je Dokument politike zaštite i zdravlja na radu i Akcioni plan za njegovu primjenu, za period od 2016. do 2020. godine. Ratifikovano je 19 direktiva iz zaštite i zdravlja na radu, ali je u njihovoj primjeni došlo do određenih ograničenja zbog kompetentnosti i rada Inspekcije rada. Iako je u okvirnom Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu broj 10.237 iz 18. 02. 2010. predviđeno uspostavljanje među-ministarskog Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, do njegovog formiranja još nije došlo. Po ovom Zakonu, Savjet za zaštitu i zdravlje na radu je savjetodavno tijelo koje se uspostavlja na zahtjev premijera i na predlog ministarstva nadležnog za zaštitu i zdravlje na radu. Proceduralna pravila za funkcionisanje među-ministarskog Savjeta iz ove oblasti odobrava premijer. Ovlašćenja među-vladinog Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu su sljedeća:

Savjet ministara daje savjete na određivanju pravca državne politike o pitanjima zaštite i zdravlja na radu. Za pitanja od posebnog značaja, Nacionalni među-vladin savjet za zaštitu i zdravlje na radu može da održava zajedničke sastanke sa Nacionalnim savjetom za rad:

- Savjet ministara daje savjete na određivanju pravca državne politike o pitanjima zaštite i zdravlja na radu. Za pitanja od posebnog značaja, Nacionalni među-vladin savjet za zaštitu i zdravlje na radu može da održava zajedničke sastanke sa Nacionalnim savjetom za rad.
- Predlaže Savjetu ministara glavne programe o pitanjima zaštite i zdravlja na radu.
- Procenjuje konkretnu situaciju u oblasti zaštite i zdravlja na radu i prilaže predloge i preporuke za poboljšanje situacije ministarstvu odgovornom za zaštitu i zdravlje na radu i drugim nadležnim državnim organima u skladu sa odredbama ovog Zakona.
- Odobrava godišnji izvještaj o zaštiti i zdravlju na radu koji podnosi ministarstvo zaduženo za ova pitanja.

I pored pravne osnove za uspostavljanje ovakvog tijela, još uvijek se ne primjećuju početne aktivnosti u pravcu njegovog formiranja i rada. Zanemarivanje i nedovoljni kapaciteti institucija koje postoje u ovoj oblasti ne omogućavaju primjenu zakonskih rješenja koje se odnose na organizaciju ovog Tijela u Albaniji.

Crna Gora

Projektni partner: Udruženje za zaštitu i zdravlje na radu Crne Gore

Juna 2018. godine usvojene su izmjene Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i drugi relevantni pravilnici. Primjećuju se ograničene promjene u smislu kapaciteta vlasti da primjenjuju i kontrolišu primjenu Zakona. Kao dio izmjena Zakona uvedena je obaveza poslodavaca da odrede koordinatore koji upravlja zaštitom i zdravljem na radu OVO JE ISKLJUČIVO NA GRADILIŠTU. Nacionalni Institut medicine rada još ne obavlja zahtevanu funkciju da obezbijedi zaštitu i zdravlje na radu za sve zaposlene MI UOPŠTE NEMAMO INSTITUT MEDICINE RADA U CRNOJ GORI. Predviđeno je bilo da se uspostavi Fond za zaštitu i zdravlje na radu u Strategiji za poboljšanje zdravlja zaposlenih i zaštitu na radu za period od 2010-14 (koja je sada zamenjena Strategijom od 2016-2020), ali akcioni plan za primjenu ove strategije još nije usvojen.

U Crnoj Gori ne postoji pravni okvir za osnivanje Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. Trebalo bi istaći da pri Socijalnom savjetu postoji sekcija za bezbednost i zdravlje na radu, ali ovaj Savjet ne funkcionise već nekoliko proteklih godina. Uspostavljanje ovog nacionalnog tijela još je na nivou inicijalne ideje koja dolazi od nadležnih ministarstava, ali se ove ideje ne razvijaju dalje. Jedan od razloga za ovu situaciju je restriktivna politika Crne Gore u odnosu na formiranje novih vladinih tijela.

Za dalja razmatranja

Savjet za zaštitu i zdravlje na radu nije produkt političke volje već zajedničkog napora za međusobno razumijevanje i usklađivanje interesa

Ovlašćenja, obim i oblik akcije kao i znanje koje se sakuplja u ovakvim tijelima trebalo bi da se uzimaju u obzir kada se primjenjuju ideje za participativna i inkluzivna tijela koja bi trebalo da povećaju efikasnost u ovoj oblasti. Koje su prednosti i efekti uspostavljanja ovakvih savjetodavnih tijela u socijalnoj oblasti koja je uključena u prava na bezbjednu radnu sredinu? Ovo je pitanje koje prethodi pitanju o tome koja je forma funkcionisanja ovakvih institucija u cilju obezbjeđivanja i podizanja kapaciteta. Dajući odgovor na ovo pitanje, mogu se uspostaviti osnovna načela i metode za jačanje organizacionih i institucionalnih aspekata u cilju postizanja definisanih ovlašćenja, ali i njihovo širenje na nova ovlašćenja.

Sve ovo potrebno je da bi se pojačao uticaj savjeta ZZNR u nadgledanju i primjeni zakonodavstva iz ove oblasti, kao i postigao participativni pristup i partnerstvo u procesu stvaranja i primjene u praksi mjera i zakonodavstva u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Procjena organizacionih i institucionalnih kapaciteta nacionalnih savjeta za ZZNR, odnosno tijela koja imaju organizacione i institucionalne kapacitete na osnovu zakona, trebalo bi da uključe, sa razumijevanjem različitosti, slična tijela i organizacije. Savjeti za zaštitu i zdravlje na radu su, u suštini, tijela koje se bave strateškim prioritetima u toj oblasti, i dubinski razlozi za njihovo osnivanje nalaze se u potrebi da se objedine različiti profili i znanja u ovoj oblasti. Osnovna komparativna vrijednost korišćenja savjeta za zaštitu i zdravlje na radu kao strukture sa određenim ovlašćenjima je u činjenici da se ovaj oblik tretiranja tema oslanja na princip učešća više strana sa različitim nivoom i obimom znanja i iskustava. Drugim riječima, ova vrsta tijela objedinjuje i faktore koji dovode do objektivnog razmišljanja i usklađenih odluka: kontinuirana komunikacija između zainteresovanih strana, različita ekspertiska iskustva u ovoj oblasti i vršenje uticaja na sistem zaštite i zdravlja na radu u pravcu efikasnosti i efikasnije primjene zakonodavstva i primjene prakse i preventivnih mjera u ovoj oblasti.

Stalan napredak u sposobnosti ovih tijela direktno je uslovljen napretkom, kvalitetom i rezultatima njegovog rada. Stalni organizacioni i funkcionalni kapacitet i institucionalni kapacitet koji legitimišu rad ovih tijela u širem spoljašnjem okruženju imaju za cilj da nosiocima zadatih ovlašćenja omogući da postignu svoje ciljeve uz mogućnost organizacione i tehničke podrške, kao i jačanje kapaciteta. Ova procjena o kapacitetima nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu daje nam mogućnost da rezultati ove procjene budu osnova za dubinsko istraživanje za razradu plana o promovisanju i usavršavanju modela za funkcionisanje savjeta. Zbog toga, ove preporuke imaju za cilj da sugerišu naredne korake, kako bi se povećala efikasnost savjeta i daju primjer i preporuke za stvaranje modela Savjeta u zemljama u kojima oni još nisu dio sistema kojima se regulišu socijalna pitanja. Ove preporuke date su kumulativno, po modelu analize pojedinačne procjene savjeta i mogu da se primenjuju u svim sličnim tijelima.

Ovlašćenja nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u zemljama Projekta

Prikazana je tabela na kojoj su najčešći načini primjene ovlaštenja nacionalnih savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u zemljama Projekta.

Kako Savjet ostvaruje svoja ovlaštenja?

Na zahtjev Vlade

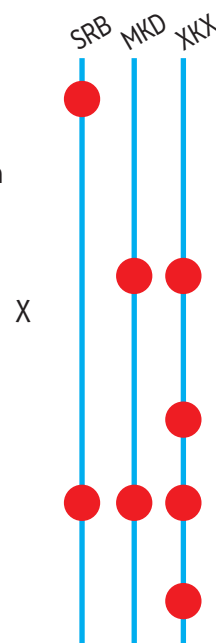
Putem redovnih razmatranja i procjena sistema zaštite i zdravlja na radu

Na zahtjev drugih organizacija/institucija U skladu sa usvojenim godišnjim planom

U odnosu na tekuću situaciju u oblasti BZR
X X

U skladu sa prethodno usvojenim strateškim planom

i jasno definisanim ciljevima i misijom



Slika 11 - Kako Savjet ostvaruje svoja ovlaštenja??

Napomena: U slučaju Makedonije, podaci koje prikazujemo dobili smo na osnovu najvećeg broja odgovora ispitanika.

Karakteristike nacionalnih savjeta mogu se odrediti kao:

- Formirala ih je Vlada na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, ili u slučaju Srbije, Savjet je osnovan odlukom Vlade na osnovu Zakona koji reguliše rad Vlade.
- Na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i odluka Vlade određen je sastav, struktura predstavnika u nacionalnim savjetima, kao i izbor predsjednika Savjeta.
- Ovlaštenja i glavni ciljevi Savjeta određeni su Zakonom o ZZNR i Vladinim odlukama.
- Mandat, izvještaji o radu, pravila rada i procedure kao i organizacioni aspekti, odnosno, profesionalni i administrativni aspekti, kao i tehnička pitanja, pojedinačno ili grupno, pokriveni su odlukom o uspostavljanju ovih tijela.

Kao savjetodavna tijela savjeti za ZZNR najviše se bave davanjem mišljenja i preporuka o stanju ZZNR, predlozima mogućih rješenja, itd. Zbog toga, kao osnovni metod u primjeni njihovih ovlaštenja oni obavljaju redovni monitoring i informišu vladina tijela i javnost o inicijativama koje pokreću. Specijalna uloga koju ovi savjeti imaju je da doprinesu razvoju socijalnog dijaloga između zainteresovanih strana. Koncept regulisanja funkcionisanja ovih, nazovimo ih foruma, praktično je da koordinišu napore zainteresovanih strana u regulisanju oblasti ZZNR, koji može da se nadogradi procesom pripreme strateških i godišnjih planova, strategijom za komunikaciju sa javnošću i potrebom za procjenu i razvoj planova obuke za članove Savjeta iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ove aktivnosti nedvosmisleno vode jačanju internih kapaciteta savjeta za ZZNR u poslu dugoročnog planiranja za ostvarenje njegovih ciljeva. Proces planiranja omogućuje, kako fokusiranje na prioritete u oblasti ZZNR, tako i prilagođavanje promjenama i reagovanje u pravo vrijeme putem svojih ovlaštenja. Uz to, trebalo bi dodati da ove aktivnosti vode do usklađivanja misija savjeta i poređenja sa drugim nacionalnim programima i programima u ovoj oblasti kao doprinos usklađenosti svih akcija ovih tijela. Ova usklađenost izvjesno je korak naprijed u realizaciji institucionalizovanog i transparentnog socijalnog dijaloga.

Organizaciono ustrojstvo i struktura nacionalnih savjeta ZZNR

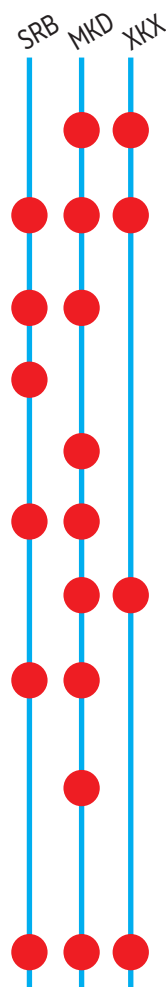
Po zakonskoj regulativi, od koje potiče uspostavljanje nacionalnih savjeta ZZNR, struktura članova i imenovanje rukovodioca i zamjenika propisana su odlukom nacionalne vlade. Što se tiče administrativnih i tehničkih aspekata funkcionisanja ovih tijela, njih najčešće određuju nadležna ministarstva pod čijom nadležnošću spadaju nacionalni savjeti ZZNR. U slučaju Makedonije i Kosova*, kako se vidi iz odgovora na upitnike za procjenu organizacionih i institucionalnih kapaciteta savjeta ZZNR, ovi savjeti su usvojili pravila i procedure za njihovo funkcionisanje. Iako postoji administrativna i tehnička podrška savjetima ZZNR od strane nadležnih ministarstava, poželjno je da Savjet ima veću kontrolu različitih aspekata svog funkcionisanja. Prednosti ove administrativne, organizacione i tehničke podrške doprinose povećanju efikasnosti samih savjeta. Tako je planiranje, koordinacija, organizovanje upravljanje komunikacijama sa širom javnošću poboljšano i sigurnije, kao i organizacija samih sastanaka savjeta.

Forme dokumenata koje izdaje Savjet kao rezultat primjene njegovih ovlaštenja i aktivnosti

Trebalo bi obaviti evaluaciju funkcionisanja sistema ZZNR i zakonodavstva koje se odnosi na ovu oblast u odnosu na ovlaštenja savjeta ZZNR kao savjetodavnih tijela u redovnim vremenskim intervalima a članovi Savjeta trebalo bi da budu obučeni o metodologiji procjene. Izvještaj o efektima rada Savjeta daje mogućnost Vladi i javnosti da budu obavješteni o situaciji u oblasti ZZNR putem primjene inicijativa da se promijene i unaprijede zakonski okvir i mjere koje jačaju učinke sistema ZZNR i da na ispunjavanju obaveza koje iz toga proizilaze budu uključene sve strane. Uz to, struktura sastava savjeta ZZNR, odnosno, njegovo obuhvatanje svih relevantnih faktora, omogućuju ovom tijelu da da doprinos kvalitetnom predlaganju mjera u oblasti obrazovanja za zaštitu i zdravlje na radu, kao i zastupanju interesa u ovoj oblasti.

Koje oblike dokumenata Savjet ZZNR proizvodi kao rezultat primjene njegovih ovlaštenja i aktivnosti?

Izvještaji o stanju i trenutnim aktuelnostima u oblasti ZZNR			
Podnošenje preporučenih mjera za veću efikasnost funkcionisanja sistema ZZNR			
Stučna mišljenja o stanju ZZNR			
Evaluacija funkcionisanja sistema ZZNR			
Evaluacija zakonodavstva vezanih za ZZNR			
Inicijative za pripreme nacionalnih programa ZZNR			
Periodični ili godišnji izvještaji o radu Savjeta			
Mišljenje o strategijama i nacionalnim programima koji se odnose na funkcionisanje savjeta ZZNR			
Stručni savjeti i mišljenja o zakonodavstvu u oblasti zaštite i zdravlja na radu (zakoni i pravilnici)			
Predlozi i promocije mjera za obrazovanje u oblasti ZZNR			
Promocija preventivne kulture u oblasti ZZNR			



Slika 12 - Koji oblike dokumenata Savjet ZZNR proizvodi kao rezultat primjene njegovih ovlaštenja i aktivnosti?

Napomena: U makedonskom slučaju prikazano je mišljenje najvećeg broja ispitanika

Kako učiniti funkcionisanje savjeta ZZNR efikasnijim?

U odnosu na to u kom pravcu mogu da se razvijaju organizacioni aspekti savjeta ZZNR, ispitanici su izrazili da su to oni aspekti prikazani u Tabeli 3. U odnosu na model po kome bi oni funkcionisali bolje i na moguće pravce razvoja njihovih uloga, nacionalni savjeti za zaštitu i zdravlje na radu izrazili su sljedeće navedene korake ka postizanju optimalne kombinacije kompetentnosti i forme:

- Nacionalni savjeti ZZNR su tijela u kojima je koncentrisano znanje, ekspertiza i uključenost u sistem ZZNR, što im omogućava da prošire svoja ovlašćenja u drugim oblastima sistema ZZNR. Ova nova ovlašćenja trebalo bi da proisteknu iz zajedničkih analiza koje sastavljaju vladine institucije i članovi savjeta ZZNR.
- Tehničko i administrativno osoblje, nad kojim direktno upravljaju strukture savjeta, može da utiče na kvalitet primjene aktivnosti i da doprinesu poboljšanju samih aktivnosti ovih tijela.
- Upravljanje sopstvenim budžetom, koji bi bio usvojen u skladu sa godišnjim planom rada i u skladu sa usvojenom strategijom djelovanja, bio bi važan korak unaprijed u poboljšanju funkcionisanja savjeta, odnosno, povećanoj aktivnosti u smislu ostvarivanja zacrtanih ciljeva. Realizacija finansijskih podsticaja bila bi, naravno, pod direktnom kontrolom državnih institucija.

Koji od navedenih institucionalnih aspekata mislite da bi Savjet trebalo da ima u budućnosti kako bi svoje funkcionisanje učinio efikasnijim?

Da umesto neformalnog postane više formalno tijelo

Veća ovlašćenja

Tehničko-administrativno osoblje

Finansijska podrška primjeni godišnjeg radnog programa Savjeta

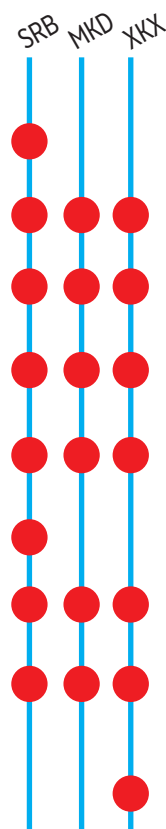
Obuka za članove Savjeta

Više sastanaka na godišnjem nivou

Veća vidljivost u javnosti

Komunikacija, saradnja i razmjena iskustava sa odgovarajućim tijelima u regionu i šire

Učešće drugih organizacija i institucija u članstvu Savjeta



Slika 13 - Koji od navedenih institucionalnih aspekata mislite da bi Savjet trebalo da ima u budućnosti kako bi svoje funkcionisanje učinio efikasnijim?

- Učestalost i broj sastanaka Savjeta trebalo bi da budu u skladu sa situacijom u ovoj oblasti i u saglasnosti sa smjernicama u strateškim i godišnjim planovima.
- U odnosu na teme koje se obrađuju u oblasti ZZNR, nacionalni savjeti, zajedno sa entitetima koji su ih osnovali, odnosno nacionalnim vladama, trebalo bi, kako bi ojačali ova tijela, da uzmu u razmatranje mogućnost o proširivanju svojih ovlašćenja, kako bi zadobili veću odgovornost i autoritet, kao i povećana ovlašćenja u donošenju odluka u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

- Jedan od osnovnih zadataka nacionalnih ZZNR savjeta je da obezbijede transparentnost i vidljivost u odnosu na javnost. Zbog toga, potrebno je da imaju interne dokumente u formi strategija ili akcionih planova koji bi rad savjeta učinili bližim zainteresovanim stranama u sistemu, kao i javnosti u cjelini.
- Kako bi povećali ekspertizu u radu Savjeta, trebalo bi razmotriti mogućnost da predsjednik Savjeta ima pravo da proširi sastav Savjeta na pojedinim zasjedanjima u određenim oblastima zaštite i zdravlja na radu. Na taj način prihvatanje mišljenja članova Savjeta među institucijama bilo bi poboljšano, kao i korišćenje stručnih znanja u cilju unaprjeđenja cjelokupnog sistema zaštite i zdravlja na radu
- Povećana saradnja nacionalnih ZZNR savjeta sa ostalim organizacijama, naročito sa nevladinim organizacijama koje implementiraju različite projekte iz ove oblasti, može da poveća uticaj rada ovih tijela i omogućiti da ojačaju svoje kapacitete, naročito u oblasti upravljanja projektima, ostvarujući vještine za zastupništvo i lobiranje i, naravno, veću vidljivost u javnosti.
- Dodijeljena ovlašćenja i sam razlog za formiranje nacionalnih savjeta i sastav relevantnih zainteresovanih strana u ovoj oblasti daju dobru osnovu za razvoj planova za zastupanje i lobiranje, naročito u oblasti zakonodavstva i promocija. Zbog toga, ovi savjeti bi trebalo da razviju svoje kapacitete u sljedećem pravcu: podizanju kapaciteta u planiranju i evaluaciji; istraživanju i izvještavanju; saradnji sa drugim akterima na ovom području; povećanju kapaciteta pojedinih članova Savjeta i monitoring socijalne situacije iz političke, ekonomske i drugih oblasti u smislu spremnosti i efikasnosti za primjenu politika i mjera u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Završna razmatranja

Države u Regionu koje učestvuju u implementaciji ovog Projekta u kojima je obavljena ova procjena, a koje još nemaju formirane nacionalne savjete ZZNR (Albanija i Crna Gora) trebalo bi da teže ka modelu koji odražava njihove nacionalne specifičnosti tako što će koristiti komparativnu analizu modela primjenjenih u regionu (zbog sličnosti sistema), kao i da usvoje dobru praksu iz zemalja članica EU. U svakom slučaju, proces uspostavljanja savjeta trebalo bi da bude inkluzivan u smislu prihvatanja modela, određivanju ovlašćenja i organizacionom sklopu.

Modeli i iskustva iz zemalja članica EU

Po austrijskom modelu socijalnog dijaloga u oblasti ZZNR, savjetodavno tijelo ima jednu od odlučujućih uloga u kreiranju zakonodavnog okvira kao i u informisanju nadležnih ministarstava o radu preventivnih centara kojima rukovode osiguravajuće kompanije. Ovo tripartitno tijelo saziva Inspektorat za rad. Ovaj primjer pokazuje da ovaj oblik tijela može, takođe, da bude korišćen za monitoring rada relevantnih institucija i organizacija.

Nacionalni savjeti mogu da daju poseban doprinos u razmatranju zakonodavstva kao što je to slučaj u Belgiji. Naime, belgijsko socijalno savjetodavno tijelo, na multi profesionalnom nivou, je Visoki savjet za prevenciju i zaštitu na radu. Socijalni partneri podjednako su zastupljeni u Savjetu. Savjet savjetuje Ministarstvo rada u procesu donošenja zakona.

Na primjeru Bugarske, Nacionalni savjet je takođe konsultovan prilikom donošenja nacionalnih programa i strategija na polju uslova rada. Interesantno je napomenuti da je predsjednik savjeta ministar Ministarstva za rad, dok su predstavnici udruženja poslodavaca i zaposlenih naimenovani na potpredsjedničko mjesto na osnovu rotacije.

Hrvatski model socijalnog dijaloga, uglavnom zbog zajedničkih iskustava iz prošlosti, u velikoj mjeri se preklapa sa osnovnim modelima nacionalnih savjeta u ove tri zemlje u smislu organizacionih aspekata. Slični modeli primenjuju se u zemljama kao što su Kipar, Češka Republika, Grčka, Njemačka, Irska, Italija, Litvanija, Španija, Portugal, Slovenija, Slovačka, Danska, Rumunija, Švedska, Luksemburg i Finska. Ono što je zajedničko za sva ova iskustva je da su ova tijela pod direktnom jurisdikcijom ministarstava za rad; njihov osnovni zadatak je da imaju savjetodavnu ulogu u oblasti zakonodavstva i njegove primjene i da daju mišljenja o situaciji u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Slična praksa je i u slučaju Francuske. Nacionalni savjet u ovoj

zemlji je izmijenjen malim reformskim promjenama, putem uspostavljanja dodatnih tijela za socijalni dijalog, koja funkcionišu u okviru ovog tijela, na regionalnom i nacionalnom nivou. Mađarski model, u odnosu na ranije pomenuta ovlašćenja, karakteriše se činjenicom da pored širokog opsega kompetencija, ima značajnu ulogu u informisanju javnosti o situaciji u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Prilog 1. Upitnik o organizacionoj procjeni

UPITNIK ZA OCJENJIVANJE ORGANIZACIONIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NACIONALNIH SAVJETA
ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU

1. Na koji način Savjet realizuje svoje aktivnosti?

Možete da obilježite više odgovora

Na zahtjev Vlade?

- ☐ Preko redovnog izvještavanja i ocjenjivanja sistema za zaštitu i zdravlje na radu (ZZNR)
- ☐ Na sopstvenu inicijativu
- ☐ Na zahtjev druge organizacije ili institucije
- ☐ Prema unaprijed pripremljenom godišnjem programu
- ☐ Kao odgovor na trenutnu situaciju u oblasti zaštite i zdravlja na radu
- ☐ Prema unaprijed određenom strateškom planu i sa jasno definisanim vizijom i misijom

Komentar

2. Da li Savjet ima bilo kakav oblik organizacione strukture, tj. da li Savjet ima tehničku, organizacionu i administrativnu podršku koja bi olakšala njegovo funkcionisanje (Sekretarijat ili slično)?

- ☐ Ima
- ☐ Nema i treba mu Tehnički sekretarijat
- ☐ Nema potrebe za tehničkim sekretarijatom

Komentar

3. Koja dokumenta donosi Savjet kao rezultat svoga rada i aktivnosti koje sprovodi?

Možete da obilježite više odgovora

- ☐ Izvještaje o trenutnoj situaciji i aktuelnim temama iz oblasti zaštite i zdravlja na radu
- ☐ Podnošenje predloga mjera za veću efikasnost funkcionisanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu
- ☐ Stručna mišljenja o situaciji u oblasti zaštite i zdravlja na radu
- ☐ Procjenu funkcionisanja sistema zaštite i zdravlja na radu
- ☐ Ocjenjivanje zakonodavstva povezana sa sistemom zaštite i zdravlja na radu
- ☐ Inicijative za pripremu nacionalnih programa o zaštiti i zdravlju na radu
- ☐ Povremeni ili godišnji izvještaji o radu Savjeta
- ☐ Stavovi prema strategijama i nacionalnim programima koji se odnose na funkcionisanje sistema

zaštite i zdravlja na radu

- ☐ Stručni savjeti i mišljenja o regulisanju sfere zaštite i zdravlja na radu (zakoni i propisi)
- ☐ Predlaže i promoviše mjere obrazovanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu
- ☐ Promoviše preventivnu kulturu u oblasti zaštite i zdravlja na radu
- ☐ Drugo – navedite _____

Komentar

4. Koji bi od sljedećih organizacionih aspekata trebalo da poseduje Savjet u budućnosti da bi bio efikasniji u svom funkcionisanju?

Možete da obilježite više odgovora

- ☐ Da od neformalnog postane formalno tijelo
- ☐ Proširivanje nadležnosti
- ☐ Tehničko-administrativno osoblje
- ☐ Finansijska podrška za sprovođenje godišnjih programa rada Savjeta
- ☐ Treninzi i obuke za članove Savjeta
- ☐ Više sastanaka na godišnjem nivou
- ☐ Veća vidljivost u javnosti
- ☐ Komunikacija, saradnja i razmjena iskustava sa sličnim tijelima u regionu i šire
- ☐ Uključivanje drugih organizacija i institucija u članstvo Savjeta

Komentar

5. Navedite nekoliko, po vašem mišljenju, glavnih organizacionih i institucionalnih snaga i slabosti Savjeta

Jake strane	Slabe strane

6. Navedite neke lekcije iz dosadašnjeg rada Savjeta kao osnovu za poboljšanje njegovog funkcionisanja

7. Navedite koje su glavne formalne politike, strategije, zakoni i drugi propisi koji utiču na rad Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu. U kojoj mjeri oni mogu uticati na rad Savjeta?

8. Navedite koje su glavne formalne institucije, organizacije i mreže na nacionalnom i na lokalnim nivoima koje bi trebalo da budu uključene u sprovođenju i primjeni strategija za zaštitu i zdravlje na radu. Da li postoje mehanizmi za uspostavljanje saradnje između Nacionalnog savjeta i ovih aktera?

9. Da li je Savjet razvio strategiju za komunikaciju sa javnošću i relevantnim institucijama?

☐ DA

☐ NE

Komentar

10. Koje su snage i slabosti saradnje između Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu i drugih relevantnih partnera, kao što su privatni i civilni sektor?

Jake strane	Slabe strane

